



PUTUSAN

Nomor : 413 K/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **S U J A N T O ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 21 Mei 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Apartemen Mediterania Palace Tower B
Lantai 28.D/AC, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Prima ir :

Bahwa ia Terdakwa SUJANTO sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sejahtera Agro Perkasa (dulu bernama PT. Sejahtera Makmur Sentosa) yang beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2004 Terdakwa SUJANTO bekerja di PT. Sejahtera Makmur Sentosa yang beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara yang bergerak di bidang jual beli Cengkeh dan Terdakwa bekerja dengan jabatan Kepala Bagian Pembelian dengan gaji yang diterima pada saat itu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



perbulan dan setiap tahunnya gaji Terdakwa naik secara berkala sebesar 20% (dua puluh persen). Kemudian pada bulan April tahun 2008 beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara, berubah nama menjadi PT. Sejahtera Agro Perkasa dan Terdakwa tetap dipercaya oleh perusahaan untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Pembelian sesuai Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sejahtera Agro Perkasa sejak bulan April 2008 dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Pembelian adapun gaji yang diterima Terdakwa dari PT. Sejahtera Agro Perkasa setiap bulannya sebesar Rp24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa telah dipercaya oleh perusahaan untuk menerima uang dari perusahaan yang akan dipergunakan untuk membayar pembelian Cengkeh kepada suplier di seluruh Indonesia dan untuk keperluan operasional perusahaan dalam pembelian dan pembayaran Cengkeh yang dananya oleh pihak perusahaan dalam hal ini oleh saksi GIDEON SUBIYANTO selaku Manager Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 025-5525552 atas nama SUJANTO sehingga saldo atau uang milik perusahaan yang ada di Rekening BCA milik Terdakwa untuk pembayaran pembelian Cengkeh pada bulan September 2009 seharusnya masih tersisa saldo sebesar Rp9.783.275.807,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya untuk menambah pembayaran pembelian Cengkeh tersebut pada tanggal 02 Oktober 2009 saksi GIDEON SUBIYANTO telah mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tanggal 08 Oktober 2009 saksi GIDEON SUBIYANTO kembali mentransfer uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga uang milik perusahaan yang ada di rekening Terdakwa seharusnya mencapai Rp15.789.315.506,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) ;
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak perusahaan dalam hal ini saksi GIDEON SUBIYANTO selaku atasan Terdakwa, sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir bulan Oktober 2009 bertempat di kantor PT. Sejahtera Agro Perkasa (dulu bernama PT. Sejahtera Makmur Sentosa) yang beralamat di Jalan Ancol VII/3 Ancol Barat, Jakarta Utara



sebagian uang milik perusahaan yang ada di Rekening BCA Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa di antaranya dipergunakan untuk main judi bola di internet melalui situs sbobet.com yang seluruhnya mencapai Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran dan operasional dalam pembelian Cengkeh seluruhnya sebesar Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) ;

- Bahwa oleh karena pada akhir bulan Oktober 2009 PT. Sejahtera Agro Perkasa sudah tidak ada lagi melakukan pembelian dan pembayaran Cengkeh dan panen Cengkeh di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi sehingga saksi GIDEON SUBIYANTO selaku manager perusahaan meminta agar Terdakwa membuat dan menyerahkan laporan penggunaan keuangan sekaligus agar mengembalikan sisa uang milik perusahaan yang masih ada di rekening milik Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 November 2009 Terdakwa membuat laporan Keuangan yang memberikan perincian penggunaan uang sebesar Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) untuk operasional pembelian dan pembayaran Cengkeh, sedangkan sisanya sebesar Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena uangnya sudah dipergunakan Terdakwa untuk main judi bola tanpa izin pihak perusahaan ;
- Bahwa setelah menerima laporan keuangan dari Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2009 selanjutnya saksi GIDEON SUBIYANTO dua kali menemui Terdakwa di rumahnya yang saat itu masih beralamat di Jalan Pemandangan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat menanyakan dan meminta sisa uang milik perusahaan yang belum diserahkan dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa izin sebesar Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa SUJANTO berjanji akan mengembalikan uang kepada perusahaan setelah Terdakwa menjual aset-aset milik Terdakwa berupa tanah dan rumah, selanjutnya sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada perusahaan secara mencicil seluruhnya sebesar Rp1.971.891.430,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011 saksi GIDEON SUBIYANTO mengajak Terdakwa dan istrinya yaitu saksi SOEDIWAN TJENDERA membuat Surat Pernyataan Pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) di hadapan Notari SUTJIPTO, S.H., di Menara Sudirman Jakarta Selatan dan dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa diwajibkan mengembalikan uang kepada kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2011, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa, sehingga Terdakwa telah merugikan PT. Sejahtera Agro Perkasa seluruhnya sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUJANTO sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Sejahtera Agro Perkasa (dulu bernama PT. Sejahtera Makmur Sentosa) yang beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2004 Terdakwa SUJANTO bekerja di PT. Sejahtera Makmur Sentosa yang beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara yang bergerak di bidang jual beli Cengkeh dan Terdakwa bekerja dengan jabatan Kepala Bagian Pembelian dengan gaji yang diterima pada saat itu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan setiap tahunnya gaji Terdakwa naik secara berkala sebesar 20%. Kemudian pada bulan April tahun 2008 beralamat di Jalan Ancol VII/3,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol Barat, Jakarta Utara, berubah nama menjadi PT. Sejahtera Agro Perkasa dan Terdakwa tetap dipercaya oleh perusahaan untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Pembelian sesuai Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sejahtera Agro Perkasa sejak bulan April 2008 dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Pembelian adapun gaji yang diterima Terdakwa dari PT. Sejahtera Agro Perkasa setiap bulannya sebesar Rp24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa telah diperaca oleh perusahaan untuk menerima uang dari perusahaan yang akan dipergunakan untuk membayar pembelian Cengkeh kepada suplier di seluruh Indonesia dan untuk keperluan operasional perusahaan dalam pembelian dan pembayaran Cengkeh yang dananya oleh pihak perusahaan dalam hal ini oleh saksi GIDEON SUBIYANTO selaku Manager Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 025-5525552 atas nama SUJANTO sehingga saldo atau uang milik perusahaan yang ada di rekening BCA milik Terdakwa untuk pembayaran pembelian Cengkeh pada bulan September 2009 seharusnya masih tersisa saldo sebesar Rp9.783.275.807,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya untuk menambah pembayaran pembelian Cengkeh tersebut pada tanggal 02 Oktober 2009 saksi GIDEON SUBIYANTO telah mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tanggal 08 Oktober 2009 saksi GIDEON SUBIYANTO kembali mentransfer uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga uang milik perusahaan yang ada di rekening Terdakwa seharusnya mencapai Rp15.789.315.506,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) ;
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan dalam hal ini saksi GIDEON SUBIYANTO selaku atasan Terdakwa, sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir bulan Oktober 2009 bertempat di Kantor PT. Sejahtera Agro Perkasa (dulu bernama PT. Sejahtera Makmur Sentosa) yang beralamat di Jalan Ancol VII/3, Ancol Barat, Jakarta Utara sebagian uang milik perusahaan yang ada direkening BCA Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa di antaranya

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk main judi bola di internet melalui *situs sbobet.com* yang seluruhnya mencapai Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan uang yang dipergunakan terdakwa untuk pembayaran dan operasional dalam pembelian Cengkeh seluruhnya sebesar Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) ;

- Bahwa oleh karena pada akhir bulan Oktober 2009 PT. Sejahtera Agro Perkasa sudah tidak ada lagi melakukan pembelian dan pembayaran Cengkeh dan panen Cengkeh di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi sehingga saksi GIDEON SUBIYANTO selaku manager perusahaan meminta agar Terdakwa membuat dan menyerahkan laporan penggunaan keuangan sekaligus agar mengembalikan sisa uang milik perusahaan yang masih ada di rekening milik Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 01 November 2009 Terdakwa membuat Laporan Keuangan yang memberikan perincian penggunaan uang sebesar Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) untuk operasional pembelian dan pembayaran Cengkeh, sedangkan sisanya sebesar Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena uangnya sudah dipergunakan Terdakwa untuk main judi bola tanpa ijin pihak perusahaan ;
- Bahwa setelah menerima laporan keuangan dari Terdakwa pada tanggal 04 November 2009 selanjutnya saksi GIDEON SUBIYANTO dua kali menemui Terdakwa di rumahnya yang saat itu masih beralamat di Jalan Pemandangan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat menanyakan dan meminta sisa uang milik perusahaan yang belum diserahkan dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa ijin sebesar Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa SUJANTO berjanji akan mengembalikan uang kepada perusahaan setelah Terdakwa menjual aset-aset milik Terdakwa berupa tanah dan rumah, selanjutnya sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada perusahaan secara mencicil seluruhnya sebesar Rp1.971.891.430,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011 saksi GIDEON SUBIYANTO mengajak Terdakwa dan istrinya yaitu saksi SOEDIWAN TJENDERA membuat Surat Pernyataan Pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) di hadapan Notari SUTJIPTO, S.H., di Menara Sudirman, Jakarta Selatan dan dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa diwajibkan mengembalikan uang kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2011, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang keterangan Terdakwa bekerja di PT. Sejahtera Agro Perkasa sejak bulan April 2008 sebagai Kepala Bagian Pembelian yang ditandatangani oleh Finance Manager (Gideon Subiyanto) ;
 - 2) Surat Keterangan Nomor : 002/SK-SAP/X/ tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Terdakwa dari tanggal 30 Oktober 2009 karena menggunakan uang perusahaan tanpa izin ;
 - 3) 11 (sebelas) lembar Laporan Keuangan periode 01 sampai dengan 30 Oktober 2009, dengan perincian :
 - Bukti Pengeluaran Kas kecil tanggal 01-10-2009 jumlah pengeluaran Rp22.000.000,00 dan tanggal 09-10-2009 sebesar Rp12.086.766,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 07-10-2009 jumlah pengeluaran Rp434.507.000,00 ; dan pengeluaran tanggal 08-10-2009

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp517.520.450,00 ;

- Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 09-10-2009 Rp735.663.000,00 dan pengeluaran tanggal 08-10-2009 sebesar Rp31.356.500,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil 11-10-2009 sebesar Rp928.975.400,00 dan Pengeluaran tanggal 13-10-2009 sebesar Rp859.238.675,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10-2009 Rp4.802.794.995,00 dan peraturan tanggal 14-10-2009 sebesar Rp1.151.194.525,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 16-10-2009 sebesar Rp890.000,00 dan pengeluaran tanggal 20-10-2009 sebesar Rp391.000,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10- 2009 sebesar Rp32.900.000,00; dan pengeluaran tanggal 26-10-2009 sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24-10-2009 sebesar Rp48.031.275,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 31-10-2009 sebesar Rp5.477.550,00 dan pengeluaran tanggal 30-10-2009 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- 4) 2 (dua) lembar bukti setoran BCA Rek Nomor : 025-5525552 atas nama SUJANTO tanggal 02 Oktober 2009 Rp4.000.000.000,00; (empat milyar rupiah) ;
- 5) Foto copy Surat pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 02756.AH.01.01 Tahun 2008 ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Umum ;
- 6) Foto copy Akta Pendirian PT. Sejahtra Agro Perkasa Nomor : 93 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 118 antara SUJANTO dengan PT. Sejahtra Agro Perkasa tanggal 21 Juni 2011 ;
- 8) Laporan Keuangan dari PT. Sejahtra Agro Perkasa periode 01-10-2009 sampai dengan 31-10-2009 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 9) Print Out rekening koran Nomor : 8760389588 dari BCA atas nama PT. Sejahtra Agro Perkasa dan foto copy buku tabungan BCA Rek Nomor : 3351133111 atas nama SUJANTO KCU Mangga Dua Raya ;
- 10) Slip setoran BCA untuk pembayaran gaji SUJANTO ;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
794/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Sujanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Sujanto tersebut di atas dari semua tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang keterangan Terdakwa bekerja di PT. Sejahtera Agro Perkasa sejak bulan April 2008 sebagai Kepala Bagian Pembelian yang ditandatangani oleh Finance Manager (Gideon Subiyanto) ;
 - 2) Surat Keterangan Nomor : 002/SK-SAP/X/ tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Terdakwa dari tanggal 30 Oktober 2009 karena menggunakan uang perusahaan tanpa izin ;
 - 3) 11 (sebelas) lembar Laporan Keuangan periode 01 sampai dengan 30 Oktober 2009, dengan perincian :
 - Bukti Pengeluaran Kas kecil tanggal 01-10-2009 jumlah pengeluaran Rp22.000.000,00 dan tanggal 09-10-2009 sebesar Rp12.086.766,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 07-10-2009 jumlah pengeluaran Rp434.507.000,00; dan pengeluaran tanggal 08-10-2009 Rp517.520.450,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 09-10-2009 Rp735.663.000,00 dan pengeluaran tanggal 08-10-2009 sebesar Rp31.356.500,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil 11-10-2009 sebesar Rp928.975.400,00 dan Pengeluaran tanggal 13-10-2009 sebesar Rp859.238.675,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10-2009 Rp4.802.794.995,00 dan peraturan tanggal 14-10-2009 sebesar Rp1.151.194.525,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 16-10-2009 sebesar Rp890.000,00 dan pengeluaran tanggal 20-10-2009 sebesar Rp391.000,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10-2009 sebesar Rp32.900.000,00; dan pengeluaran tanggal 26-10-2009 sebesar Rp500.000.000,00 ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24-10-2009 sebesar Rp48.031.275,00 ;
- Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 31-10-2009 sebesar Rp5.477.550,00 dan pengeluaran tanggal 30-10-2009 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- 4) 2 (dua) lembar bukti setoran BCA Rek Nomor : 025-5525552 atas nama SUJANTO tanggal 02 Oktober 2009 Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
- 5) Foto copy Surat pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 02756.AH.01.01 Tahun 2008 ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Umum ;
- 6) Foto copy Akta Pendirian PT. Sejahtra Agro Perkasa Nomor : 93 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 118 antara SUJANTO dengan PT. Sejahtra Agro Perkasa tanggal 21 Juni 2011 ;
- 8) Laporan Keuangan dari PT. Sejahtra Agro Perkasa periode 01-10-2009 sampai dengan 31-10-2009 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 9) Print Out rekening koran Nomor : 8760389588 dari BCA atas nama PT. Sejahtra Agro Perkasa dan foto copy buku tabungan BCA Rek Nomor : 3351133111 atas nama SUJANTO KCU Mangga Dua Raya ;
- 10) Slip setoran BCA untuk pembayaran gaji SUJANTO yang kesemuanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membeban biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 49/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor : 794/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 November 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 November 2012

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) mengenai unsur ke- 2 yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum" terdapat 2 (dua) fakta hukum yaitu :
 - Fakta Pertama : Telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diakui sendiri oleh Terdakwa yaitu menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dipakai untuk main judi bola, padahal tujuan perusahaan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa adalah untuk membayar pembelian cengkeh kepada pihak suplier cengkeh, di mana perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - Fakta Kedua : antara perusahaan PT. Sejahtera Agro Perkasa dengan Terdakwa telah dibuat perjanjian pertama dan perjanjian kedua untuk pengembalian uang oleh Terdakwa kepada perusahaan, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sesuai perjanjian
 - kedua sehingga menurut Majelis Hakim (*Judex Facti*) perbuatan tersebut merupakan wanprestasi ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* dalam memutus perkara ini hanya atas dasar pertimbangan hukumnya pada fakta kedua yaitu wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi Djohan Is Hardjo yang mewakili perusahaan PT. Sejahtera Agro Perkasa, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang pertama yaitu perbuatan pidana yang telah dilakukan dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, padahal berdasarkan fakta pertama seluruh unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti yaitu :



- Unsur : barang siapa :

Yaitu Terdakwa sendiri sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda ;

- Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terbukti dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan dan Terdakwa sendiri telah menyadari dan menginsyafi Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi padahal uang tersebut milik perusahaan yang diperuntukkan membayar pembelian cengkeh kepada supplier cengkeh;

- Unsur : memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Bahwa uang yang dimiliki oleh Terdakwa sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) adalah milik PT. Sejahtera Agro Perkasa dan berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk pembayaran pembelian cengkeh kepada supplier ;

- Unsur : yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Bahwa uang sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari PT. Sejahtera Agro Perkasa diberikan kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala bagian Pembelian PT. Sejahtera Agro Perkasa ;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku karena menurut Surat Perjanjian atau Akta Notaris yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Pembelian bersama saksi Djohan Is Hardjo selaku Direktur PT. Sejahtera Agro Perkasa tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu



menggunakan uang perusahaan untuk bermain judi bola di internet pada situs atau website www.sbobet.com, padahal uang tersebut harus digunakan untuk membayar pembelian cengkeh kepada pihak suplier cengkeh. Karena perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani setelah perbuatan pidana terjadi di mana dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut diperuntukkan Terdakwa agar mengembalikan uang milik perusahaan yang telah digunakannya tanpa hak ;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan atau atas dasar persetujuan perdata saja padahal persetujuan perdata tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana, seandainyaupun *quod non* perjanjian pertama dan perjanjian kedua yang ditandatangani Terdakwa bersama pihak perusahaan dianggap perjanjian hutang-piutang, namun perjanjian-perjanjian tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan sebelum terjadinya perjanjian-perjanjian tersebut dibuat ;
5. Bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan pihak perusahaan bukanlah perjanjian hutang-piutang karena hutang-piutang merupakan kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman (pemberi hutang) dengan pihak penerima pinjaman (penerima hutang) untuk mengembalikan hutang. Hutang harus didasarkan pada perjanjian pemberi hutang sementara dalam perkara ini tidak ada persetujuan penggunaan uang dari perusahaan kepada Terdakwa. Dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut jelas ditujukan untuk pengembalian uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa hak kepada pihak perusahaan sebagai pemilik uang ;
6. Bahwa persetujuan perdata merupakan ranah privat sementara perbuatan pidana merupakan ranah hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum yakni Negara. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sifat Hukum Pidana sebagai publik tampak jelas dari kenyataan-kenyataan antara lain :
 - a. Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari korbannya ;
 - b. Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti serta alat bukti surat dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan April tahun 2008 PT. Sejahtera makmur Sentosa berubah nama menjadi PT. Sejahtera Agro Perkasa dan Terdakwa tetap dipercaya oleh pihak perusahaan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pembelian dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa sejak menduduki jabatan Kepala Bagian Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa, Terdakwa dipercaya pihak perusahaan untuk menerima uang dari perusahaan untuk membayar pembelian Cengkeh kepada pihak Suplier di seluruh Indonesia dan untuk keperluan operasional perusahaan dalam pembelian dan pembayaran Cengkeh yang dananya oleh pihak perusahaan (saksi Gideon Subiyanto selaku Manager Pembelian PT. Sejahtera Agro Perkasa) ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 025-5525552 sehingga saldo atau uang milik perusahaan yang ada di Rekening BCA milik Terdakwa untuk pembayaran pembelian Cengkeh pada bulan September 2009 seharusnya masih tersisa saldo sejumlah Rp9.783.275.807,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. Bahwa untuk menambah pembayaran pembelian Cengkeh tersebut, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2009 saksi Gideon Subiyanto mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 08 Oktober 2009 kembali mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sehingga uang milik perusahaan yang sudah ada di rekening milik Terdakwa bulan Oktober 2009 mencapai sejumlah Rp15.789.315.506,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah) ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir oktober 2009 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Sejahtera Agro Perkasa sebagian uang milik perusahaan yang sudah ada pada rekening BCA milik Terdakwa tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan di antaranya dipergunakan untuk main judi di internet melalui situs sbobet.com yang seluruhnya mencapai sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan uang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran dan operasional pembelian Cengkeh di Indonesia seluruhnya hanya sejumlah Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah) ;

5. Bahwa dikarenakan pada akhir bulan Oktober 2009 PT. Sejahtera Agro Perkasa sudah tidak ada lagi melakukan pembelian dan pembayaran Cengkeh dan panen Cengkeh di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Gideon Subiyanto meminta Terdakwa agar segera membuat dan menyerahkan laporan keuangan sekaligus mengembalikan sisa uang yang masih tersisa di rekening milik Terdakwa tersebut ;
6. Bahwa pada tanggal 01 November 2009 Terdakwa membuat Laporan Keuangan yang memberikan perincian penggunaan uang untuk kepentingan perusahaan seluruhnya sejumlah Rp10.027.424.076,00 (sepuluh milyar dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena memang uangnya sudah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan diantaranya untuk main judi bola tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan ;
7. Bahwa setelah menerima laporan keuangan dari Terdakwa pada tanggal 04 November 2009, selanjutnya saksi Gideon Subiyanto dua kali menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Pemandangan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat menanyakan dan meminta sisa uang milik perusahaan yang belum dikembalikan dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa izin seluruhnya sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang kepada perusahaan setelah Terdakwa menjual aset-aset milik Terdakwa berupa tanah dan rumah ;
8. Bahwa sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada perusahaan secara mencicil seluruhnya sejumlah Rp1.971.891.430,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak dikembalikan dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan, pengembalian itu pun dilakukan setelah perusahaan memanggil Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian di Notaris ;

9. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 saksi Gideon Subiyanto yang mewakili perusahaan mengajak Terdakwa dan isterinya membuat Surat Pernyataan Pengakuan telah menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. di Menara Sudirman, Jakarta Selatan dan dalam Surat Pernyataan Pengakuan tersebut Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2011, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa sejumlah Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa ;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa izin untuk kepentingan Terdakwa tersebut, telah merugikan PT. Sejahtera Agro Perkasa seluruhnya sejumlah Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga didapat suatu petunjuk bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Pembelian di PT. Sejahtera Agro Perkasa telah menggelapkan uang milik perusahaan secara tanpa hak seluruhnya sejumlah Rp5.761.891.430,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan baru dikembalikan kepada perusahaan secara mencicil yang didapat dari penjualan aset-aset milik Terdakwa itu pun setelah diminta perusahaan seluruhnya sejumlah Rp1.971.891.430,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sehingga uang milik perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.790.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*Judex Facti*) telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan atas surat perjanjian yang kedua setelah tindak pidana penggelapan terjadi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah tidak cermat dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang bukan tindak pidana, dan pertimbangan sebagaimana *Judex Facti a quo* tidak dapat dibenarkan karenanya harus dikesampingkan ;
- Bahwa walaupun Terdakwa dengan saksi Pelapor telah membuat perjanjian di hadapan Notaris untuk kesanggupan membayar uang *in casu*, tetapi Terdakwa telah mengetahui secara pasti tentang keadaan dirinya pribadi, bahwa aset-asetnya tidak akan dapat menutupi jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan *in casu*, karenanya perjanjian di hadapan Notaris *a quo*, termasuk akal-akalan dari Terdakwa dan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa inti dari perbuatan Terdakwa adalah bahwa uang yang seharusnya membeli sejumlah Cengkeh untuk kepentingan perusahaan oleh Terdakwa tidak seluruhnya dibelikan untuk Cengkeh pesanan *a quo*, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karenanya niat Terdakwa untuk menggunakan uang *a quo* secara tidak sah adalah perbuatan yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sejahtera Agro Perkasa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 794/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. tanggal 16 Oktober 2012** tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera



di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Membatalkan **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 794/Pid.B/2012/PN.JKT.UT. tanggal 16 Oktober 2012 ;**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUJANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJANTO dengan pidana penjara oleh karena itu selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Nomor : 001/SK-SAP/X/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang keterangan Terdakwa bekerja di PT. Sejahtera Agro Perkasa sejak bulan April 2008 sebagai Kepala Bagian Pembelian yang ditandatangani oleh Finance Manager (Gideon Subiyanto) ;
 - 2) Surat Keterangan Nomor : 002/SK-SAP/X/ tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Terdakwa dari tanggal 30 Oktober 2009 karena menggunakan uang perusahaan tanpa ijin ;
 - 3) 11 (sebelas) lembar Laporan Keuangan periode 01 sampai dengan 30 Oktober 2009, dengan perincian :
 - Bukti Pengeluaran Kas kecil tanggal 01-10-2009 jumlah pengeluaran Rp22.000.000,00 dan tanggal 09-10-2009 sebesar Rp12.086.766,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 07-10-2009 jumlah pengeluaran Rp434.507.000,00 ; dan pengeluaran tanggal 08-10-2009 Rp517.520.450,00 ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 09-10-2009 Rp735.663.000,00 dan pengeluaran tanggal 08-10-2009 sebesar Rp31.356.500,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil 11-10-2009 sebesar Rp928.975.400 dan Pengeluaran tanggal 13-10-2009 sebesar Rp859.238.675,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10-2009 Rp4802.794.995,00 dan peraturan tanggal 14-10-2009 sebesar Rp1.151.194.525,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 16-10-2009 sebesar Rp890.000,00 dan pengeluaran tanggal 20-10-2009 sebesar Rp391.000,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 20-10-2009 sebesar Rp32.900.000,00 ; dan pengeluaran tanggal 26-10-2009 sebesar Rp500.000.000,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas tanggal 24-10-2009 sebesar Rp48.031.275,00 ;
 - Bukti Pengeluaran Kas Kecil tanggal 31-10-2009 sebesar Rp5.477.550,00 dan pengeluaran tanggal 30-10-2009 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- 4) 2 (dua) lembar bukti setoran BCA Rek Nomor : 025-5525552 atas nama SUJANTO tanggal 02 Oktober 2009 Rp4.000.000.000,00 ; (empat milyar rupiah) ;
- 5) Foto copy Surat pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 02756.AH.01.01 Tahun 2008 ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Umum ;
- 6) Foto copy Akta Pendirian PT. Sejahtra Agro Perkasa Nomor : 93 tanggal 12 Desember 2007 ;
- 7) Foto copy Akta Perjanjian Nomor : 118 antara SUJANTO dengan PT.Sejahtra Agro Perkasa tanggal 21 Juni 2011 ;
- 8) Laporan Keuangan dari PT. Sejahtra Agro Perkasa periode 01-10-2009 sampai dengan 31-10-2009 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 9) Print Out rekening koran Nomor : 8760389588 dari BCA atas nama PT. Sejahtra Agro Perkasa dan foto copy buku tabungan BCA Rek Nomor : 3351133111 atas nama SUJANTO KCU Mangga Dua Raya ;
- 10) Slip setoran BCA untuk pembayaran gaji SUJANTO ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 413 K/Pid./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof., Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/	Ttd/
Prof., Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/	
Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001